RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.623.941 GOIÁS

RELATOR	**: MIN. FLÁVIO DINO**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
RECDO.(A/S)	: GILMAR GONCALVES BARBOSA
ADV.(A/S)	: JADSON DE SOUZA SILVA

DECISÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA Nº 154/RG. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

> "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o réu Gilmar Gonçalves Barbosa da imputação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A390-D82C-6DFB-6669 e senha 4B83-32D6-6BF4-F5C2

de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal). O Ministério Público sustenta a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os indícios de autoria e materialidade são suficientes para justificar a pronúncia do réu e sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. A materialidade do fato está comprovada por elementos periciais e testemunhais, porém os indícios de autoria são frágeis e não permitem a submissão do réu ao Tribunal do Júri. 5. As testemunhas ouvidas não apresentaram relatos consistentes ou firmes que vinculem o réu, de maneira inequívoca, aos fatos, havendo contradições e incertezas sobre sua participação. 6. O depoimento da testemunha que poderia fornecer elementos determinantes para a identificação do autor do fato se mostrou inconclusivo em juízo, não sendo possível atribuir a autoria ao réu com o grau mínimo de certeza exigido para a pronúncia. 7. O juízo de primeira instância, ao decidir pela impronúncia, fundamentou-se na ausência de elementos probatórios mínimos que sustentem a acusação, sendo essa decisão coerente com a jurisprudência sobre o tema. 8. O Tribunal mantém a decisão de impronúncia, considerando que a submissão do réu ao Tribunal do Júri sem indícios concretos de autoria configuraria afronta ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo insuficiente a mera suspeita ou suposições não corroboradas por provas concretas. A impronúncia é medida adequada quando os elementos probatórios não permitem, com segurança, afirmar que o acusado tenha sido o autor do fato, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal." (Apelação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A390-D82C-6DFB-6669 e senha 4B83-32D6-6BF4-F5C2

> criminal nº 0136770-97.1998.8.09.0113, 2ª Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Des. Roberto Horácio Rezende, j. 22.04.25)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Id ec7b61a1).

No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVIII, 'd', da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que "*O acórdão recorrido incorreu em violação direta à Constituição Federal, ao deixar de pronunciar o recorrido, mesmo diante da presença de indícios suficientes de autoria, exigindo, indevidamente, prova robusta e definitiva, própria do julgamento de mérito, o que usurpa a competência constitucional do Tribunal do Júri [...]*".

É o relatório.

Decido.

O recurso não comporta seguimento.

O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

> "De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, exige do magistrado o convencimento da existência do fato, e identificação de indícios suficientes de autoria, que apontem a probabilidade do acusado ter praticado o fato imputado.
>
> Analisando o acervo probatório, verifica-se, primeiramente, que a materialidade do fato é incontroversa e comprovada pelo Inquérito Policial, instruído com: Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Exame Cadavérico, Ordem de Missão Policial, Termo de Assentada e Relatório Policial (todos na mov. 6/24), bem como pela prova oral colhida.
>
> No entanto, **quanto à autoria atribuída ao apelado, os indícios colhidos nas fases pré-processual e judicial são**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A390-D82C-6DFB-6669 e senha 4B83-32D6-6BF4-F5C2

frágeis, não autorizando a submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri. Vejamos:

Em seu interrogatório judicial (mov. 176 e mídia mov. 174), o acusado GILMAR exerceu o seu direito ao silêncio.

Na fase pré-processual (mov. 3, fls. 21/22), a testemunha Edilson Soares Batista afirmou que estava no bar bebendo com o apelado e a vítima Edivan, quando o apelado teria jogado uma garrafa no chão e sido repreendido por Edivan. Por esse motivo, o apelado teria sacado uma arma de fogo e apontado para a vítima, mas não disparou em razão da intervenção de Edilson. Após esse fato, a vítima teria ido para a casa de Aparecida. Relatou que o apelado pegou o seu cavalo e também saiu em direção à casa de Aparecida. Por fim, afirma que ouviu dois disparos de arma de fogo e foi até a casa de Aparecida, tendo encontrado a vítima, seu irmão, atingida.

Também perante a autoridade policial, a testemunha Aparecida Monteiro de Brito relatou que, no dia dos fatos, a vítima chegou à sua casa para passar a noite, pois era amásio de sua filha. Afirmou que, logo depois, chegou uma pessoa chamando pela vítima e que, pela voz, teria reconhecido como sendo GILMAR, ora apelado. Em seguida, a testemunha aponta que ouviu o barulho de dois disparos e, ao sair da casa, visualizou a vítima caída ao solo, atingida por um disparo, e um indivíduo montando em um animal e tomando rumo ignorado (mov. 3, fl. 23).

[...]

Em juízo, as partes dispensaram a oitiva da testemunha Edilson Soares Batista, tendo sido colhido novamente o depoimento de Aparecida Monteiro de Brito (cf. Termo mov. 112 e mídia mov. 109). Entretanto, a referida testemunha **mencionou, repetidas vezes, que não se recordava com precisão dos eventos relacionados ao crime, alegando que,**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A390-D82C-6DFB-6669 e senha 4B83-32D6-6BF4-F5C2

devido ao tempo transcorrido e a problemas de saúde, sua memória estava comprometida. Disse que não sabia porque havia sido chamada para depor e que não conseguia se lembrar do que havia relatado anteriormente. Quando questionada sobre o homicídio, declarou que sabia que o fato havia acontecido, mas que não recordava detalhes. Relatou que a noite estava escura e chuvosa, o que dificultava a visualização do ocorrido. Disse que ouviu os disparos de arma de fogo, mas não conseguiu identificar o autor dos tiros. Afirmou que, ao sair de casa após os disparos, viu a vítima caída no chão, mas não presenciou o momento exato do crime. Declarou que os disparos ocorreram em frente à sua residência, mas não conseguia afirmar quem os efetuou. Acrescentou que sabia que a vítima e o réu estavam discutindo há algum tempo, mas não soube informar a razão da desavença. Relatou que a vítima estava em sua residência antes do crime e que, em determinado momento, saiu para fora, onde foi atingida. Afirmou que não ouviu ninguém chamando a vítima para sair e que não sabia se o réu estava presente naquele momento. Também disse não se recordar de qualquer histórico de confusões anteriores envolvendo a vítima. Por fim, questionada sobre outros detalhes do ocorrido, reafirmou sua dificuldade de memória e sua impossibilidade de fornecer informações mais precisas sobre o crime.

Dessarte, não foi possível determinar, com precisão, que o apelado foi o responsável pelo fato.

A testemunha Edilson, que alegou ter presenciado uma discussão entre GILMAR e Edivan não foi ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Da mesma forma, a testemunha Aparecida, apesar de ter sido ouvida em juízo, não afirmou, com certeza, ter visto o apelado antes, durante ou após os fatos.

[...]

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A390-D82C-6DFB-6669 e senha 4B83-32D6-6BF4-F5C2

> Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório revela que a irresignação deduzida pelo Ministério Público não merece prosperar, porquanto ausentes indícios suficientes de autoria, de forma que a impronúncia é medida impositiva, nos termos dos artigos 414 e 415, inciso II, do Código de Processo Penal." (Id 7c14bf41)(Grifei)

Nesse contexto, importa registrar que, nos termos fixados por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 154 da repercussão geral, *"Qualquer* ***decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie*** *ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de "habeas corpus", de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I)* ***nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, "c").***", dessa forma não se verifica a ofensa aos dispositivos constitucionais apontados.

Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: "*para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário*". Nesse sentido:

> "Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. **Impronúncia dos réus. Interpretação do art. 155 do CPP. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279 do STF**. Recurso não provido. I. CASO EM EXAME 1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), em razão da incidência da Súmula 279/STF e da constatação de que a alegada violação à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A390-D82C-6DFB-6669 e senha 4B83-32D6-6BF4-F5C2

Constituição Federal seria de natureza reflexa. A parte agravante sustentou que a decisão de impronúncia, proferida mais de oito anos após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, violaria diretamente os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé processual e do devido processo legal, bem como a competência do Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a despronúncia dos réus, após trânsito em julgado da decisão de pronúncia, configura violação direta à competência constitucional do Tribunal do Júri e a princípios constitucionais; (ii) estabelecer se é possível o conhecimento do recurso extraordinário quando o acolhimento das teses recursais exige reexame de fatos e da legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A análise da legalidade da impronúncia dos acusados, especialmente após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, demanda interpretação de normas infraconstitucionais e reavaliação do acervo fático-probatório, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4.A suposta violação à competência do Tribunal do Júri e aos princípios constitucionais invocados configura, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, insuficiente para viabilizar o recurso extraordinário, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 5.Precedentes desta Corte reconhecem que decisões de impronúncia proferidas com fundamento em normas processuais penais e baseadas na análise de provas não ensejam violação direta à Constituição, atraindo a incidência da Súmula 279/STF e inviabilizando o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO 6.Agravo regimental não provido." (RE 1576845 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 15-01-2026)(Grifei)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. **TRIBUNAL DO JÚRI.**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A390-D82C-6DFB-6669 e senha 4B83-32D6-6BF4-F5C2

> **IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL E SÚMULA 279 DO STF**. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RE 593.443, TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 1579488 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe-s/n 23-02-2026)(Grifei)
>
> "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. **IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF)**. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1465621 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 20-02-2024)(Grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, **nego seguimento** ao recurso.

Publique-se.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A390-D82C-6DFB-6669 e senha 4B83-32D6-6BF4-F5C2

Brasília, 23 de setembro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A390-D82C-6DFB-6669 e senha 4B83-32D6-6BF4-F5C2